

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [3] 신규채용자 결격사유 조회 미흡

소 관 부 서 ▲처 ♠팀

조 치 부 서 ▲처 ♠팀

내 용

1. 업무 개요

◆◆는 「직원인사규정」 제8조(채용원칙)에 따라 직원을 신규 또는 경력직으로 채용하고 있으며, 「기간제 근로자 관리 규정」 제6조(고용권자) 및 제7조(고용방법)에 따라 기간제 근로자는 대학교의 경우 총장이, 법인의 경우 ★국장이 고용하고, 기간제 근로자의 자격요건은 담당할 업무 성격을 감안하여 사용부서에서 정하고 있는데, 대학교의 인사담당부서인 ♠팀에서 20##년, 20##년(#월 #일 기준) 시행한 기간제근로자 채용 현황은 아래 [표]와 같다.

[표] 20##년, 20##년 직원 및 기간제근로자 채용 현황

구 분		채용 구분	업무	채용 인원
20##년	#월	○○○	□□□	#명
	#월	○○○	□□□	#명
20##년	#월	○○○	□□□	#명
	#월	○○○	□□□	#명
	#월	○○○	□□□	#명
	#월	○○○	□□□	#명

자료: ◆◆ 제출자료(채용 관련 서류 등) 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

◆◆는 「직원인사규정」 제9조(결격사유)에 해당하는 사람은 직원으로 임용될 수 없도록 하고 있고,

「기간제 근로자 관리 규정」 제13조(고용결격사유 및 계약의 해지) 제1항에 따르면 기간제근로자가 「정관」 제65조 제1항에 해당하는 경우에는 고용할 수 없도록 되어 있다.

따라서 ◆◆에서 직원 및 기간제 근로자 등을 신규 채용할 경우 결격사유 조회를 반드시 실시하여 결격사유가 있는 직원이 고용될 수 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♠팀의 직원 및 기간제근로자 채용에 대한 결격사유 조회 현황을 점검한 결과, 성범죄 경력 조회만 실시하고 성범죄 경력 이외의 결격사유는 확인하지 않고 있어 관련 규정을 위배하는 결과를 초래할 수 있으므로 이에 개선이 필요하다.

관련부서 의견 및 검토결과 ♠팀에서는 “교육부 「보안업무규정」에 규정된 신원조사 실시 여부 검토 안내(20##.##.##.)” 및 “신원조회 요청 공문 관련 「시경찰청 회신문서」를 근거로 사립학교 교직원은 신원조회 대상이 아님을 주장하였다.

이는 20##. ##. ##. 부로 「보안업무규정」이 개정되면서 국가기밀을 취급하는 공무원 임용예정자에 대해서만 신원조회를 하도록 개정되었기 때문인데, 그렇다 하더라도 경찰서를 통한 신원조회 방법이 아니고도 사립학교 교직원에 대해 결격사유 조회할 수 있는 방법이 있기 때문에 관련부서의 의견을 받아들이기 어렵다.

실제로 국가공무원의 임용에서는 「국가공무원법」 제33조 및 「형의 실효 등에

관한 법률」 제6조 등에 근거하여 임용 결격사유 조회·확인을 임용 예정자를 공무원으로 임용하는데 문제가 없는지 판단하는 가장 필수적이고 최종적인 절차로 두고 “행정정보공동이용시스템”을 통하여 임용 결격사유 조회*하고 있다.

이에 업무 담당자는 감사의견을 수용하면서 신규직원 채용 시 결격사유 조회를 철저히 시행하여 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆ 총장은 「직원인사규정」 제9조(결격사유) 및 「기간제 근로자 관리 규정」 제13조(고용결격사유 및 계약의 해지)의 규정에 근거하여 신규채용 시 결격사유 조회 절차 누락을 예방할 수 있는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보)